

COURS DE DROIT PUBLIC APPROFONDI : LIBERTÉS PUBLIQUES ET PERSONNE HUMAINE

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Définition du thème

En droit public contemporain, les notions de libertés publiques et de personne humaine forment le socle éthique et juridique de l'État de droit. Les libertés publiques désignent les droits fondamentaux reconnus, garantis et aménagés par l'État, permettant aux individus d'agir librement dans la sphère sociale sans ingérence arbitraire de la puissance publique. La personne humaine, quant à elle, n'est pas seulement un sujet de droit doté de la personnalité juridique ; elle constitue la matrice axiologique, la valeur suprême autour de laquelle s'organise tout l'ordonnement juridique. Le rapport entre ces deux notions est un rapport de finalité : les libertés publiques trouvent leur justification ultime dans la protection, l'épanouissement et le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.

Contexte historique

L'émergence des libertés publiques s'inscrit dans une longue quête d'encadrement du pouvoir politique. Les premières formalisations textuelles remontent à la *Magna Carta* anglaise de 1215 et à l'habeas corpus de 1679, qui visaient à prémunir les barons, puis les citoyens, contre l'arbitraire royal. Le XVIII^e siècle opère un tournant philosophique avec la théorie des droits naturels, portée par John Locke et Jean-Jacques Rousseau, selon laquelle l'homme possède des droits intrinsèques à sa nature, antérieurs et supérieurs à l'État. Cette vision est consacrée par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en France, qui proclame que « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ».

Le XX^e siècle a profondément renouvelé ce paradigme après les traumatismes des régimes totalitaires et de la Seconde Guerre mondiale, qui avaient nié la condition même de la personne humaine. La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 place la dignité humaine au sommet de l'ordre international. Dès lors, le droit public ne se contente plus de proclamer des libertés abstraites (première génération des droits civils et politiques) ; il constitutionnalise des droits économiques et sociaux (deuxième génération) et consacre des droits de solidarité et d'environnement (troisième génération), ancrant la protection de la personne humaine dans la réalité matérielle et biologique de son existence.

Importance juridique et institutionnelle

Pour un étudiant de Licence 3 ou un candidat aux grands concours administratifs (INSP, Magistrature, Grands services de l'État), la maîtrise de ce thème est indispensable pour appréhender l'action de l'administration publique. L'époque où la puissance publique disposait d'une liberté totale au nom de l'intérêt général est révolue. Aujourd'hui, toute l'activité administrative — qu'il s'agisse de la police administrative, de la gestion des services publics ou de l'édition d'actes unilatéraux — est enserrée dans l'obligation de respecter et de garantir les libertés publiques. Le juge administratif, à travers le recours pour excès de pouvoir et le référé-liberté, exerce un contrôle permanent pour veiller à ce que l'administration publique ne porte pas d'atteinte disproportionnée aux droits de la personne humaine.

Problématique

Comment le droit public contemporain parvient-il à concilier la protection absolue et inviolable de la personne humaine avec les nécessités de l'ordre public et de l'intérêt général, dans un contexte marqué par l'émergence de nouveaux risques technologiques, sanitaires et sécuritaires ?

Annonce du plan

Pour répondre à cette problématique, nous examinerons dans une première partie les fondements constitutionnels et conventionnels de la protection de la personne humaine, qui érige la dignité en norme suprême du droit public. Puis, dans une deuxième partie, nous analyserons le régime juridique des libertés publiques et les mécanismes de leur conciliation avec les prérogatives de la puissance publique.

PREMIÈRE PARTIE : L'ANCRAGE JURIDIQUE DE LA PERSONNE HUMAINE ET LE PRINCIPE SUPRÊME DE DIGNITÉ

La personne humaine est devenue le pivot central du droit public moderne. Cet ancrage se traduit par l'émergence d'un principe matriciel, la dignité humaine, qui s'impose à l'ensemble des pouvoirs constitués comme une limite absolue à l'action de l'État.

A. La dignité de la personne humaine comme norme matrice du droit public

La dignité humaine n'est plus une simple formulation philosophique ou une incantation morale ; elle est une norme juridique positive dotée de la plus haute valeur dans la hiérarchie des normes. Elle innervait l'ensemble des libertés publiques.

Le processus de juridicisation de la dignité s'est opéré par des voies constitutionnelles et textuelles majeures. En Allemagne, la Loi fondamentale de 1949 en fait son article premier : « La dignité de l'homme est intangible. La respecter et la protéger est le devoir de tout pouvoir public ». En France, le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 27 juillet 1994 relative aux lois de bioéthique, a solennellement érigé la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation en un principe à valeur constitutionnelle. Le juge constitutionnel a rattaché ce principe au Préambule de la Constitution de 1946, soulignant qu'il s'agit d'un droit dont découlent tous les autres droits fondamentaux.

Sur le plan des applications pratiques, ce principe impose des obligations négatives et positives à l'administration publique. L'État ne peut pas seulement s'abstenir de porter atteinte à la dignité ; il doit activement la protéger. Cela se traduit par l'interdiction absolue de la torture, des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Dans le domaine pénitentiaire, par exemple, l'administration est tenue d'assurer aux détenus des conditions de détention qui respectent leur dignité, sous peine de voir sa responsabilité civile ou administrative engagée devant les tribunaux pour faute lourde ou conditions indignes de détention.

B. Le corps humain comme objet de protection renforcée par la puissance publique

La protection juridique de la personne humaine englobe nécessairement sa dimension charnelle et biologique. Le droit public a dû élaborer des règles strictes pour encadrer l'action publique et privée sur le corps humain.

L'inviolabilité et l'indisponibilité du corps humain constituent les deux piliers fondamentaux de cette protection. Le corps n'est pas une marchandise, une chose patrimoniale que l'on peut vendre ou aliéner totalement. L'administration publique veille au respect de ces principes à travers les lois de

bioéthique, qui interdisent la commercialisation des éléments et produits du corps humain, le clonage reproductif ou l'exploitation de la misère sociale par la gestation pour autrui. Le droit public protège l'individu contre les dérives potentielles de la science et de la médecine, affirmant le principe du consentement libre et éclairé de la personne pour tout acte médical, sauf urgence vitale ou impératif de santé publique majeur comme les vaccinations obligatoires.

Le débat doctrinal contemporain s'est intensifié autour des questions de fin de vie et d'autonomie personnelle. D'un côté, une partie de la doctrine soutient que la dignité humaine implique le droit pour l'individu de choisir les conditions de sa propre mort (euthanasie, aide active à mourir), au nom de la liberté individuelle et de l'autodétermination. D'un autre côté, une vision plus paternaliste du droit public considère que la vie humaine est indisponible et que le rôle de l'État est de protéger la vie jusqu'à son terme naturel, notamment par le développement des soins palliatifs. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (notamment l'arrêt *Lambert c. France* de 2015) laisse une large marge d'appréciation aux États pour régler ces questions sociétales complexes, tout en imposant un cadre procédural strict pour éviter tout arbitraire médical.

DEUXIÈME PARTIE : LE RÉGIME JURIDIQUE DES LIBERTÉS PUBLIQUES ET L'IMPÉRATIF DE CONCILIATION

Les libertés publiques ne sont pas absolues dans leur exercice social. Elles doivent coexister avec les libertés d'autrui et s'articuler avec les nécessités de l'ordre public, ce qui implique la mise en œuvre d'un régime juridique d'encadrement minutieux.

A. La compétence législative et la primauté du régime libéral

L'organisation des libertés publiques obéit à un principe fondamental du droit public : le monopole de la loi pour fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens.

La répartition des compétences entre le pouvoir législatif et le pouvoir réglementaire est claire. Le Parlement est le seul garant légitime des libertés, car il représente la volonté générale. L'autorité administrative ne peut intervenir par voie de règlement que pour exécuter les lois ou pour prendre des mesures de police administrative générales nécessaires au maintien de l'ordre, sans jamais pouvoir restreindre une liberté au-delà de ce que la loi autorise. Le droit public consacre le principe du régime libéral : la liberté est la règle, la restriction administrative est l'exception.

Cette primauté du régime libéral se manifeste par l'interdiction générale des régimes d'autorisation préalable pour l'exercice des grandes libertés publiques, telles que la liberté d'association, la liberté de réunion ou la liberté de la presse. L'administration ne peut pas subordonner l'exercice d'un droit à son accord préalable. Le régime de la déclaration préalable, ou le régime répressif (où l'administration n'intervient qu'après la commission d'une infraction), sont les seuls conformes à une société démocratique. Par exemple, pour organiser une manifestation publique, les citoyens informent l'autorité administrative (le maire ou le préfet) ; celle-ci ne peut interdire le rassemblement que s'il existe une menace grave et avérée d'un trouble à l'ordre public auquel il est impossible de parer par d'autres moyens moins restrictifs.

B. Le contrôle juridictionnel de la proportionnalité des restrictions administratives

Lorsque l'administration intervient pour restreindre une liberté publique au nom de la sauvegarde de l'ordre public, son action est soumise au contrôle approfondi du juge administratif.

Le juge a forgé une jurisprudence classique et protectrice pour limiter les pouvoirs de police de l'administration publique. L'arrêt cardinal du Conseil d'État du 19 mai 1933, *Benjamin*, a posé les

jalons du contrôle de proportionnalité. Pour qu'une mesure d'interdiction prise par l'administration soit légale, elle doit être nécessaire, adaptée et proportionnée aux circonstances de temps et de lieu. Le juge examine si l'autorité administrative aurait pu prendre une mesure moins grave (comme une limitation d'horaire ou un déplacement de lieu) plutôt qu'une interdiction pure et simple.

Ce contrôle s'est encore enrichi avec l'intégration de la dignité humaine comme composante de l'ordre public. Dans la célèbre ordonnance du 27 octobre 1995, *Commune de Morsang-sur-Orge*, le Conseil d'État a jugé que la police administrative pouvait interdire une attraction (le « lancer de nains »), même en l'absence de trouble matériel à la tranquillité ou à la salubrité publique, au seul motif que cette activité portait atteinte à la dignité de la personne humaine. La dignité devient ainsi une limite à la liberté individuelle même lorsque la personne concernée était consentante, illustrant le caractère indisponible de la protection de l'être humain.

Les défis contemporains se cristallisent autour de la gestion des états d'exception (état d'urgence sécuritaire, état d'urgence sanitaire). Dans ces périodes de crise, le droit public permet un déplacement du curseur au profit des prérogatives de l'administration (assignations à résidence, fermetures d'établissements, interdictions de circuler). Cependant, l'État de droit subsiste grâce au rôle vigilant du juge des référés administratifs institué par la loi du 30 juin 2000. Le référé-liberté permet d'obtenir du juge, en moins de 48 heures, la suspension de toute mesure administrative qui porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, garantissant que même au plus fort de la crise, la personne humaine reste protégée contre l'arbitraire de la puissance publique.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Bilan des principales idées

L'analyse des relations entre les libertés publiques et la personne humaine démontre que le droit public moderne s'est profondément humanisé. La personne humaine, par le truchement du principe de dignité, est passée du statut de simple administré ou de sujet passif à celui de valeur constitutionnelle suprême et de finalité de l'action publique. Les libertés publiques ne sont plus de simples concessions octroyées par l'État souverain, mais des droits imprescriptibles que la puissance publique a l'obligation de garantir, d'aménager et de concilier avec les nécessités de la vie en société. Le contrôle rigoureux du législateur et du juge garantit que le régime libéral l'emporte sur les tentations autoritaires de l'appareil administratif.

Enjeux contemporains

Les enjeux actuels déplacent le débat vers de nouveaux territoires complexes, notamment l'environnement et le numérique. Le développement des technologies de surveillance de masse, de la reconnaissance faciale dans l'espace public par l'administration et de l'intelligence artificielle pose des risques inédits pour le droit au respect de la vie privée et l'autonomie de la personne humaine. Parallèlement, l'émergence d'un droit à un environnement sain, désormais constitutionnalisé (comme dans la Charte de l'environnement de 2004 en France), montre que la protection de la personne humaine est indissociable de la préservation des conditions biologiques de la vie sur Terre. L'administration doit réinventer ses modes de régulation pour protéger les citoyens contre ces menaces globales et invisibles.

Perspectives d'évolution

L'avenir des libertés publiques réside dans leur internationalisation et leur universalisation continue. Les systèmes régionaux de protection des droits de l'homme jouent un rôle de censeur indispensable

face aux dérives nationales. L'évolution s'oriente vers un dialogue des juges de plus en plus nourri entre les cours constitutionnelles nationales, les cours européennes ou africaines, et les comités des Nations Unies. La personne humaine n'est plus seulement protégée par le droit de son État, elle dispose d'un statut juridique international qui s'impose aux souverainetés étatiques. Le grand défi du droit public de demain sera de maintenir cette universalité des droits face aux risques de replis identitaires, de crises économiques et de tentations de populisme pénal, en réaffirmant sans cesse que la dignité humaine ne saurait être sacrifiée sur l'autel d'une efficacité administrative à court terme.